申論必背考場句 四科紅字 22 張

搭配音檔「申論必背考場句_四科紅字22張.mp3」，編號和順序一樣。紅字是閱卷老師看的關鍵字；條號要背，忘了就只寫名稱。

民法

1 所有人物上請求權 民法 §767 I 6年

依民法 §767 I 所有人物上請求權之規定，所有人對**無權占有或侵奪**者得請求**返還**，對**妨害**者得請求**除去**，有**妨害之虞**者得請求**防止**。

2 抵押權之實行 民法 §873 5年

依民法 §873 抵押權實行之規定，債權**已屆清償期而未受清償**者，抵押權人得**聲請法院拍賣**抵押物，就賣得價金**受清償**。

3 抵押後設定用益物權或租賃 民法 §866 5年

依民法 §866 抵押後設定權利之規定，抵押後仍得設定**用益物權或出租**，但**抵押權不受影響**；影響抵押權實行時，法院得**除去該權利或終止租賃後拍賣**。

4 抵押物之讓與 民法 §867 5年

依民法 §867 抵押物讓與之規定，抵押後**得將不動產讓與他人**，但**抵押權不受影響**。

5 抵押權之除斥期間 民法 §880 5年

依民法 §880 抵押權除斥期間之規定，擔保債權之請求權**時效消滅後 5 年間不實行**抵押權者，**抵押權消滅**。

6 最高限額抵押權 民法 §881-1 5年

依民法 §881-1 最高限額抵押權之規定，最高限額抵押權是就債權人對債務人**一定範圍內之不特定債權**，在**最高限額內**設定之抵押權。

7 不動產物權登記生效 民法 §758 4年

依民法 §758 不動產物權登記生效之規定，不動產物權依**法律行為**取得、設定、喪失及變更者，**非經登記不生效力**，並應以**書面**為之。

8 非因法律行為取得 民法 §759 4年

依民法 §759 非因法律行為取得之規定，因**繼承、強制執行、徵收、法院判決**等**非因法律行為**取得不動產物權者，**應經登記始得處分**。

9 登記推定力與公信力 民法 §759-1 4年

依民法 §759-1 登記推定力與公信力之規定，登記者**推定**登記權利人適法有此權利；**信賴登記之善意第三人**已完成登記者，其物權變動**不因原登記不實而受影響**。

10 給付不能 + 解除契約 民法 §226、§256 4年

依民法 §226、§256 給付不能之規定，因**可歸責於債務人**致給付不能者，債權人得**請求損害賠償**，並得**解除契約**。

11 不完全給付 民法 §227 4年

依民法 §227 不完全給付之規定，因可歸責於債務人致不完全給付者，債權人得**依給付遲延或給付不能之規定**行使權利；另生其他損害者，**並得請求賠償**。

土地法

12 地價稅累進稅率 平均地權條例 §18、§19 2年

依平均地權條例 §18、§19（地價稅累進稅率）之規定，以**土地七公畝之平均地價**為**累進起點地價**；地價總額未超過者按**基本稅率千分之十**，超過者依超過倍數按**千分之十五至五十五**累進課徵。

13 公設保留地地價稅 / 田賦 土地稅法 §19、§22 2年

依土地稅法 §19（公設保留地地價稅）之規定，都市計畫公設保留地在保留期間**仍為建築使用**者，除自用住宅用地外，統按**千分之六**計徵地價稅；**未作任何使用並與使用中之土地隔離**者，**免徵地價稅**。依 §22 之規定，保留期間仍作**農業用地使用**者徵收田賦，未作使用並隔離者**免徵田賦**。

14 區段徵收抵價地 土地徵收條例 §39、§40 2年

依土地徵收條例 §39（抵價地）之規定，區段徵收之地價補償，得經所有權人申請以**抵價地**抵付；抵價地總面積以徵收總面積**百分之五十為原則**，特殊情形經上級主管機關核准者**不得少於百分之四十**，曾經農地重劃者**不得少於百分之四十五**。依 §40 之規定，應於**徵收公告期間內**以**書面**申請，得就**全部或部分**補償地價申請。

15 房地合一課稅範圍與所得計算 所得稅法 §4-4、§14-4 2年

依所得稅法 §4-4（房地合一課稅範圍）之規定，交易 **105 年 1 月 1 日以後取得**之房屋、土地，其交易所得應課所得稅；**預售屋、設定地上權之房屋使用權**視同房地交易，**農舍不在範圍內**。依 §14-4（所得計算）之規定，所得額 = **成交價額 - 原始取得成本 - 取得、改良及移轉費用**，再減除**土地漲價總數額**，依**持有期間**分別課稅（境內個人：2 年內 45%、超過 2 年未逾 5 年 35%、超過 5 年未逾 10 年 20%、超過 10 年 15%）。

16 房屋稅稅率、徵收率、標準價格 房屋稅條例 §5、§6、§11 2年

依房屋稅條例 §5（稅率）之規定，房屋稅依**房屋現值**課徵：住家用**自住 1.2%**（全國單一自住且現值在一定金額以下 1%）、其他住家用 2%～4.8%；非住家用營業 3%～5%、非營業 1.5%～2.5%；住家、非住家併用依**實際使用面積**分別課徵，非住家用**不得少於全部面積六分之一**。依 §6（徵收率）之規定，地方政府於稅率範圍內訂定徵收率，應經**民意機關通過**，報**財政部備查**。依 §11（標準價格）之規定，由**不動產評價委員會**依**建材種類等級、耐用年數及折舊標準、地段**評定，**每三年重行評定**一次。

經紀法

17 經紀業罰則 不動產經紀業管理條例 §29 4年

依不動產經紀業管理條例 §29（經紀業罰則）之規定，違反**經紀人設置、僱用無資格人員、收取差價、廣告銷售、指派經紀人簽章**等規定者，處 **6 萬～30 萬元**；買賣或代銷**實價登錄**未依限申報或價格、面積不實者，**按戶（棟）處 3 萬～15 萬元**，限期未改正按次處罰；租賃實價登錄不實處 **1 萬～5 萬元**；違反**揭示、加盟標明**等規定者，**限期改正**，屆期未改正處 **3 萬～15 萬元**；**營業保證金不足**者**停止營業**至補足為止。

18 用詞定義 不動產經紀業管理條例 §4 3年

依不動產經紀業管理條例 §4（用詞定義）之規定：**不動產**指土地、土地定著物或房屋及其可移轉之權利；**成屋**指**領有使用執照**，或於**實施建築管理前**建造完成之建築物；**預售屋**指**領有建造執照**尚未建造完成而以將來完成之建築物為交易標的之物；**經紀人員**指經紀人或經紀營業員；**加盟經營者**指經紀業之一方以契約約定使用他方所發展之**服務、營運方式、商標或服務標章**等，並**受其規範或監督**；**差價**指**實際買賣交易價格與委託銷售價格之差額**。

19 惡鄰居強制遷離、強制出讓 公寓大廈管理條例 §22 2年

依公寓大廈管理條例 §22（強制遷離、強制出讓）之規定，住戶有**積欠費用經強制執行後再欠達區分所有權總價 1%**、**經處罰鍰後仍不改善或續犯**、**其他違反法令或規約情節重大**者，經**促請改善，3 個月內仍未改善**，得依**區分所有權人會議之決議**訴請法院**強制遷離**；住戶為區分所有權人者，得訴請法院**命其出讓**，判決確定後 **3 個月內不自行出讓**者得**聲請法院拍賣**。

20 消費者保護法用詞定義 消費者保護法 §2 3年

依消費者保護法 §2（用詞定義）之規定：**消費者**指**以消費為目的**而為交易、使用商品或接受服務者；**企業經營者**指以設計、生產、製造、輸入、經銷商品或提供服務**為營業**者；**定型化契約條款**指企業經營者為與**多數消費者**訂立同類契約之用，所提出**預先擬定**之契約條款（**不限於書面**）；**定型化契約**指以企業經營者提出之定型化契約條款作為契約內容之**全部或一部**而訂立之契約。

估價

21 兼採二種以上估價方法 不動產估價技術規則 §14 2年

依不動產估價技術規則 §14（兼採二種以上估價方法）之規定，不動產估價師應**兼採二種以上估價方法**推算勘估標的價格；但因**情況特殊不能採取**二種以上方法估價，並於**估價報告書中敘明**者，不在此限。

22 建物累積折舊之折舊路徑 不動產估價技術規則 §68 3年

依不動產估價技術規則 §68（折舊路徑）之規定，建物累積折舊額之計算，應視**建物特性及市場動態**，選擇**等速折舊、初期加速折舊或初期減速折舊**路徑之折舊方法；並得考量經濟因素推估**賸餘經濟耐用年數**，加計已經歷年數求算耐用年數，於**估價報告書中敘明**。